

# 통보사항

1. 제 목 : 단순노무 용역 계약보증금 납부에 관한 사항
2. 관계기관 : 부산보훈병원
3. 내 용 : 부산보훈병원에서는 청소·경비 용역 계약을 [표 1]과 같이 계약을 체결하였습니다.

[표 1] 청소·경비 용역 계약현황

(단위 : 천 원)

| 계약명                | 계약기간                   | 계약금액    | 계약상대자 |
|--------------------|------------------------|---------|-------|
| 경비 용역              | '17. 3. 1. ~'18. 2.28. | ###,500 |       |
| 병원 건물 내·외부<br>청소용역 | '16. 7. 1. ~'17. 6.30. | ###,000 |       |

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제50조에 따르면 계약을 체결할 시 계약상대자에게 계약보증금을 계약금액의 100분의 10을 이상 납부하도록 하고 있고, 동법 시행령 제52조에 따르면 공사계약을 체결하고자 하는 경우 계약보증금을 계약금액의 100분의 15 이상 납부, 관련 규정에 의한 계약보증금을 납부하지 아니하고 공사이행보증서를 제출하는 방법 등 계약상대자로 하여금 선택하여 계약이행 보증을 하도록 명시하고 있다.

또한, 「계약예규 정부 입찰·계약 집행기준」 제53조제1항에 따르면 공사계약의 계약보증금을 계약금액의 100분의 15이상 납부하는 방법을 준용할 수 있는 용역은 ① 건설기술진흥법 제2조제3호에 따른 건설기술용역 ② 건축사법 제2조제3호에 따른 설계용역, ③ 기타 각 중앙관서의 장이 공익상 이행확보의 필요성이 크다고 인정하는 용역으로 규정하고 있고, 제1항에도 불구하고 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제23조의3에 의하면 청소용역, 검침용역, 단순경비 또는 관리용역 등 단순노무용역에 대해서는 공사계약의 계약보증금 100분의 15 이상 납부하는 것을 준용하지 아니한다고 명시하고 있습니다.

따라서, 단순노무 용역을 계약할 경우 공사계약의 계약보증금 100분의 15를 적용하지 않고 계약상대자로 하여금 계약금액의 100분의 10 이상을 납부하도록 하여야 합니다.

그런데, 부산보훈병원 청소·경비 용역 계약내역을 확인한 결과, [표 2]와 같이 단순노무 용역임에도 계약금액의 10%가 아닌 공사 계약금액의 15%를 적용하여 계약보증금을 납부 받은 것으로 확인되었습니다.

[표 2] 청소·경비 용역 계약보증금 납부 현황

(단위 : 원)

| 계약명                | 계약기간                  | 계약금액        | 계약보증금       | 보증금률      |
|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------|
| 청소용역               | '17. 3. 1.~'18. 2.28. | ###,###,600 | ##,###,940  | 계약금액의 15% |
| 병원 건물 내·외부<br>청소용역 | '16. 7. 1.~'17. 6.30. | ###,###,000 | ###,###,000 | 계약금액의 15% |

#### 4. 조치할 사항

##### ○ 부산보훈병원장은

- 단순노무 용역에 대한 계약보증금은 계약금액의 100분의 15 이상이 아닌 계약금액의 100분의 10 이상을 납부하도록 주의하여 계약을 하시기 바랍니다.(통보)